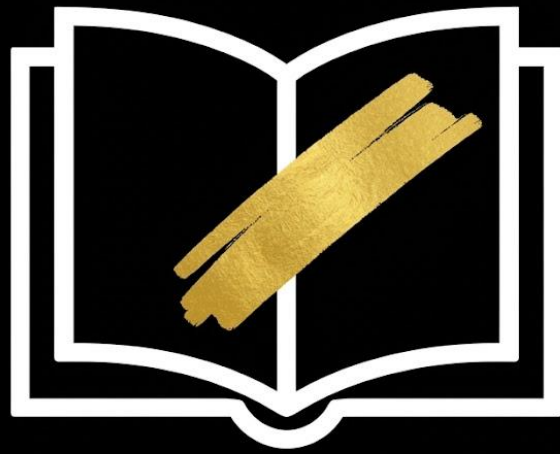




FOCO LEGIS

RESUMOS DE LEI SECA

CLT

ESQUEMATIZADA

ATUALIZADO EM JUNHO DE 2026

OLÁ!

MUITO OBRIGADO POR CONFIAR NA FOCO LEGIS! SABEMOS O QUANTO A JORNADA DE ESTUDOS É EXAUSTIVA, POR ISSO NOSSO MATERIAL FOI DESENHADO PARA PRIORIZAR A SUA EFICIÊNCIA, SEM PERDER TEMPO! O CONTEÚDO A SEGUIR FOI ESQUEMATIZADO CIRURGICAMENTE, FOCANDO NA LEI SECA, NOS PRAZOS E NAS PEGADINHAS MAIS RECORRENTES NAS PROVAS DA OAB E DOS CONCURSOS PÚBLICOS. NOSSO OBJETIVO É ENTREGAR UM CONTEÚDO LIMPO E DIRETO AO PONTO PARA OTIMIZAR O SEU TEMPO E GARANTIR O SEU ACERTO NO DIA DA PROVA.

UMA EXCELENTE LEITURA E RUMO À APROVAÇÃO!

SUMÁRIO

❖ CARTEIRA DE TRABALHO _____	09
❖ DURAÇÃO DO TRABALHO _____	14
❖ DO TRABALHO NOTURNO _____	21
❖ TELETRABALHO _____	22
❖ SALÁRIO MÍNIMO _____	24
❖ DAS FÉRIAS ANUAIS _____	26
❖ PRESCRIÇÃO _____	33
❖ SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO _____	34
❖ INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE _____	43
❖ DURAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO _____	49
❖ DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO _____	71
❖ DA REMUNERAÇÃO _____	77
❖ DA RESCISÃO _____	86
❖ DO AVISO PRÉVIO _____	91
❖ DA ESTABILIDADE _____	92
❖ DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL _____	97
❖ DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL _____	112
❖ CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO _____	120
❖ DA JUSTIÇA DO TRABALHO _____	133
❖ DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO _____	138
❖ SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DO TRABALHO _____	145
❖ DO "LOCK-OUT" E DA GREVE _____	148
❖ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO _____	151
❖ DOS ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS _____	157
❖ DA EXECUÇÃO _____	182
❖ DOS RECURSOS _____	186

TÍTULO I - INTRODUÇÃO

Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas.

💡 Comentário: A CLT é a principal lei trabalhista brasileira, consolidando as normas sobre relações individuais (contrato de trabalho, salário, jornada, férias etc.) e coletivas (sindicatos, negociação coletiva, greve) de trabalho. É decreto-lei de 1943, amplamente reformado pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017).

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

💡 Comentário: O conceito de empregador tem como elemento central o risco da atividade econômica: quem lucra, assume o risco. O § 2º define o grupo econômico e a responsabilidade solidária entre suas empresas. O § 3º (Reforma 2017) exige que a configuração do grupo vá além da mera identidade de sócios - é preciso demonstrar interesse integrado e atuação conjunta.

⚠️ Alerta de Pegadinha: A simples presença dos mesmos sócios em duas empresas NÃO configura grupo econômico. A banca adora cobrar isso.

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

💡 Comentário: Os 4 requisitos da relação de emprego: pessoa física (1), não eventualidade (2), subordinação/dependência (3) e onerosidade/salário (4). Faltando

qualquer um, não há vínculo empregatício. O parágrafo único consagra a igualdade entre trabalhadores intelectuais, técnicos e manuais.

⚠ **Alerta de Macete: PESO: Pessoa física + eventualidade (habitual) + Subordinação + Onerosidade → VÍNCULO EMPREGATÍCIO.**

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

§ 1º Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho.

§ 2º Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras:

I - práticas religiosas;

II - descanso;

III - lazer;

IV - estudo;

V - alimentação;

VI - atividades de relacionamento social;

VII - higiene pessoal;

VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

💡 **Comentário: O tempo à disposição é contado como jornada mesmo sem trabalho efetivo. O § 2º (Reforma 2017) excepciona as situações em que o empregado permanece na empresa por escolha própria, para fins particulares - nesses casos, não conta como horas extras.**

✳ **Ponto de Atenção: A troca de roupa não conta como jornada quando o empregado não é obrigado a trocar na empresa. Se houver obrigatoriedade, conta.**

Art. 5º - A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo.

💡 **Comentário: Princípio da isonomia salarial. A Reforma 2017 ampliou e detalhou as regras sobre equiparação salarial no art. 461, mas o art. 5º mantém a base do princípio para vedação à discriminação por sexo.**

Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.

💡 **Comentário:** O art. 6º reconhece o teletrabalho como relação de emprego desde que presentes seus requisitos. O parágrafo único é fundamental: o controle por WhatsApp, e-mail, sistemas informatizados equivale à subordinação presencial.

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação, salvo quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:

- a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas;
- b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais;
- c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições;
- d) aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos.
- f) às atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária.

💡 **Comentário:** A CLT não se aplica a domésticos (LC 150/2015), rurais (Lei 5.889/73), servidores públicos estatutários e empregados de autarquias com regime próprio. **Atenção:** trabalhadores rurais em atividades industriais/comerciais SE submetem à CLT.

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.

§ 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.

§ 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da **intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva**.

💡 Comentário: O art. 8º fixa as fontes subsidiárias do Direito do Trabalho. O § 1º coloca o direito comum (Código Civil) como fonte subsidiária. O § 2º (Reforma 2017) limita o poder normativo da jurisprudência trabalhista. O § 3º (Reforma 2017) consagra a intervenção mínima judicial nos instrumentos coletivos - prevalece o negociado sobre o legislado.

Art. 9º - Serão **nulos de pleno direito** os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

💡 Comentário: Princípio da **irrenunciabilidade** dos direitos trabalhistas: atos que tentam burlar a CLT são nulos, independentemente de consentimento do empregado. O empregado não pode renunciar validamente a direitos trabalhistas.

Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os **direitos adquiridos** por seus empregados.

💡 Comentário: Princípio da **despersonalização do empregador**: fusão, cisão, incorporação, mudança de nome ou de sócios não extinguem as obrigações trabalhistas. Os direitos dos empregados seguem o contrato, não a pessoa jurídica.

Art. 10-A. O **sócio retirante** responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:

- I - a empresa devedora;
- II - os sócios atuais; e
- III - os sócios retirantes.

Parágrafo único. O sócio retirante responderá **solidariamente** com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.

💡 Comentário: O sócio que saiu da empresa responde **subsidiariamente** (não solidariamente) pelas dívidas trabalhistas do período em que era sócio, mas só se a ação

for ajuizada em até **2 anos** da averbação da saída. Se houver fraude, a responsabilidade passa a ser solidária.

⚠ **Alerta de Pegadinha:** A regra é responsabilidade **subsidiária** do sócio retirante, não solidária. Solidariedade só com fraude comprovada.

Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em **cinco anos** para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de **dois anos** após a extinção do contrato de trabalho.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.

§ 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é **total**, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

§ 3º A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.

💡 **Comentário:** A prescrição trabalhista é **bienal-quinquenal**: o empregado tem 2 anos após o término do contrato para ajuizar, podendo reclamar os últimos 5 anos do contrato. O § 2º distingue prescrição total (quando o próprio ato ilícito prescreve) da parcial (quando apenas as parcelas mais antigas prescrevem).

⚠ **Alerta de Macete:** 2 + 5: 2 anos para ajuizar após o fim do contrato, 5 anos de retroatividade.

Art. 11-A. Ocorre a **prescrição intercorrente** no processo do trabalho no prazo de dois anos.

§ 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.

§ 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

💡 **Comentário:** A prescrição intercorrente no processo trabalhista - antes de duvidosa aplicação - foi expressamente prevista pela Reforma 2017: prazo de **2 anos** de inércia do exequente durante a execução. Pode ser declarada de ofício.

Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial.

TÍTULO II - DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO

CAPÍTULO I - DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

SEÇÃO I - DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 13 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, a quem:

I - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração;

II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

§ 2º A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar.

§ 3º (Revogado).

§ 4º (Revogado).

 **Comentário:** A CTPS é obrigatória para qualquer tipo de emprego. Hoje é preferencialmente emitida em meio eletrônico (CTPS digital), sendo identificada pelo CPF do trabalhador.

SEÇÃO II - DA EMISSÃO DA CARTEIRA

Art. 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia preferencialmente em meio eletrônico.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que:

I - nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão;

II - mediante convênio, por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta;

III - mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações.

Art. 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico.

Art. 16. A CTPS terá como **identificação única** do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

💡 Comentário: A CTPS digital é identificada pelo **CPF**, substituindo os antigos números de série e folha. A Lei 13.874/2019 modernizou o sistema, tornando a emissão física excepcional.

SEÇÃO IV - DAS ANOTAÇÕES

Art. 29. O empregador terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico.

§ 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.

§ 2º - As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas:

- a) na data-base;
- b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
- c) no caso de rescisão contratual; ou
- d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.

§ 3º - A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente, para o fim de instaurar o processo de anotação.

§ 4º É vedado ao empregador efetuar **anotações desabonadoras** à conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

§ 5º O descumprimento do disposto no § 4º deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo.

§ 6º A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo.

§ 7º Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta Lei.

§ 8º O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até **48 (quarenta e oito) horas** a partir de sua anotação.

💡 **Comentário:** O prazo de anotação é de 5 dias úteis. Vedada a anotação desabonadora (§ 4º) - o empregador não pode escrever na CTPS que o empregado foi demitido por justa causa com descrição da conduta, por exemplo. Na CTPS digital, basta o empregado fornecer o CPF.

Art. 29-A. O empregador que infringir o disposto no caput e no § 1º do art. 29 desta Consolidação ficará sujeito a multa no valor de R\$ 3.000,00 por empregado prejudicado, acrescido de igual valor em cada reincidência.

§ 1º No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte, o valor final da multa aplicada será de R\$ 800,00 por empregado prejudicado.

§ 2º A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita.

Art. 29-B. Na hipótese de não serem realizadas as anotações a que se refere o § 2º do art. 29, o empregador ficará sujeito a multa no valor de R\$ 600,00 por empregado prejudicado.

💡 **Comentário:** Multas por falta de anotação na CTPS: R\$ 3.000,00 (empresa em geral) ou R\$ 800,00 (ME/EPP) por empregado não anotado. Falta de anotações do § 2º: R\$ 600,00. Exceção à dupla visita: o fiscal pode autuar diretamente, sem aviso prévio.

SEÇÃO V - DAS RECLAMAÇÕES POR FALTA OU RECUSA DE ANOTAÇÃO

Art. 36 - Recusando-se a empresa fazer às anotações a que se refere o art. 29 ou a devolver a Carteira de Trabalho e Previdência Social recebida, poderá o empregado comparecer, pessoalmente ou por intermédio de seu sindicato, perante a Delegacia Regional ou órgão autorizado, para apresentar reclamação.

Art. 37 - No caso do art. 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para instrução do feito, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou sua entrega.

Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação.

Art. 38 - Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento, que deverá conter, entre outras indicações, o

lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, a contar do termo, para apresentar defesa.

Parágrafo único - Findo o prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância, para se ordenarem diligências, que completem a instrução do feito, ou para julgamento.

Art. 39 - Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado.

§ 1º - Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações, uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível.

§ 2º - Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, devendo o Juiz, nesta hipótese, mandar proceder, desde logo, àquelas sobre as quais não houver controvérsia.

💡 **Comentário:** Procedimento administrativo para reclamação por falta de anotação na CTPS. O prazo de defesa do empregador é de **48 horas**. Se a questão for de mérito (existência do vínculo), o processo é encaminhado à Justiça do Trabalho.

SEÇÃO VI - DO VALOR DAS ANOTAÇÕES

Art. 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova:

I - Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço;

II - (revogado);

III - Para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional.

💡 **Comentário:** A CTPS tem valor probatório nas disputas trabalhistas, especialmente para demonstrar o tempo de serviço, salário e anotações relevantes.

SEÇÃO VII - DOS LIVROS DE REGISTRO DE EMPREGADOS

Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou **sistema eletrônico**, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.